第一章 导论

历年考情概况

考试分值	3 分左右
考查形式	客观题
高频考点	涉税专业服务范围、税务师事务所行政登记、涉税专业服务机构的信用评价、涉税专业服务实名制管理和业务信息采集、涉税专业服务规范、税务师事务所质量控制

【考点一】涉税专业服务范围（★★）

1.相对重要，容易出题，可能会和第八章第二节涉税信息报告事项代理服务结合进行考察。

2.服务范围：纳税申报代理业务、一般税务咨询业务、专业税务顾问业务、税务合规计划业务、涉税鉴证业务、纳税情况审查业务、其他税务事项代理业务和其他涉税服务业务。

【考点二】税务师事务所行政登记（★★）

税务师事务所是专职从事涉税服务的工作机构。

1.税务师事务所采取**合伙制**或者**有限责任制**组织形式的。

合伙制税务师事务所分为普通合伙税务师事务所和特殊普通合伙税务师事务所。

除国家税务总局另有规定外，应当具备下列条件：

（1）合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任，其中税务师占比应高于 **50%**；

（2）有限责任制税务师事务所的法定代表人由**股东**担任；

（3）**税务师、注册会计师、律师**不能同时在两家以上的税务师事务所担任合伙人、股东或者从业；

（4）税务师事务所字号**不得**与已经行政登记的税务师事务所字号**重复**；

2.税务机关应当对税务师事务所实施行政登记管理。未经行政登记不得使用“税务师事务所”名称，不能享有税务师事务所的合法权益。

省税务机关负责本地区税务师事务所行政登记。

省税务机关对税务师事务所准予行政登记的，颁发《税务师事务所行政登记证书》，并将相关资料报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会。不予行政登记的，书面通知申请人。

行政相对人办理税务师事务所行政登记，应当自取得营业执照之日起 **20 个工作日内**向所在地省税务机关提交相应材料。

省税务机关自受理材料之日起 **20 个工作日内**办理税务师事务所行政登记。符合行政登记条件的，将税务师事务所名称、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人、职业资格人员等有关信息在门户网站公示，公示期不得少于 **5 个工作日**。

税务师事务所成立后，还需在首次开展业务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》；对于

机构和人员情况发生变化的，也需在变更之日起 30 曰内向主管税务机关报送该表。

【注】此行为与行政登记不是同一事项，报送机关也不相同。

3.税务师事务所的名称、组织形式、经营场所、合伙人或者股东、执行事务合伙人或者法定代表人等事项发生变更的，应当自办理工商变更之日起 **20 个工作日内**办理变更行政登记，向所在地省税务机关提交相应材料；

省税务机关自受理材料之日起 **15 个工作日内**办理税务师事务所变更行政登记。符合行政登记条件的，换发《登记证书》，并进行公告，同时将《税务师事务所变更/终止行政登记表》报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会；

不符合变更行政登记条件的，出具《不予登记通知书》并公告，同时将有关材料抄送工商行政管理部门。

4.税务师事务所注销工商登记前，应当办理终止行政登记，向所在地省税务机关提交相应材料；

税务师事务所注销工商登记前未办理终止行政登记的，省税务机关公告宣布行政登记失效；

终止情形属实的，予以终止行政登记。省税务机关对税务师事务所终止情况进行公告，同时将《税务师事务所变更/终止行政登记表》报送国家税务总局，抄送省税务师行业协会。

【考点三】涉税专业服务机构的信用评价（★★）

涉税专业服务机构信用信息包括：纳税信用、委托人纳税信用、纳税人评价、税务机关评价、实名办税、业务规模、服务质量、业务信息质量、行业自律、人员信用等。

省税务机关根据信用积分和信用等级标准对管辖的涉税专业服务机构进行信用等级评价。在一个评价周期内新设立的涉税专业服务机构,不纳入信用等级评价范围。**每年 4 月 30 日前**完成上一个评价周期信用等级评价工作。信用等级评价结果自产生之日起，**有效期为一年**。

涉税专业服务机构信用积分为评价周期内的累计积分，按月公告，下一个评价周期重新积分。**评价周期为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日**。

第一个评价周期信用积分的基础分为涉税专业服务机构当前纳税信用得分，以后每个评价周期的基础分为该机构上一评价周期信用积分的百分制得分。涉税专业服务机构未参加纳税信用级别评价的,第一个评价周期信用积分的基础分按照 **70 分**计算。

从事涉税服务人员信用记录，实行**信用积分**和**执业负面记录**相结合方式。

涉税专业服务机构和从事涉税服务人员，对信用积分、信用等级和执业负面记录有异

议的，可在信用记录产生或结果确定后 **12 个月内**，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 **30 个工作日内**完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

涉税专业服务机构和从事涉税服务人员对税务机关拟将其列入涉税服务失信名录有异议的，应当自收到《税务事项通知书》之日起 **10 个工作日内**提出申辩理由，向税务机关申请复核。税务机关应当按照包容审慎原则，于 10 个工作日内完成复核工作，作出复核结论，并提供查询服务。

【考点四】涉税专业服务实名制管理和业务信息采集（★★）

税务机关对涉税专业服务机构及其从事涉税服务人员进行实名制管理。

涉税专业服务机构应当于首次提供涉税专业服务前，向主管税务机关报送《涉税专业服务机构（人员）基本信息采集表》。实名信息包括但不限于：姓名、身份证件种类、身份证件号码、从事涉税专业服务年限、电话、学历、涉税专业资格证书名称及编号、行业协会会员编号等。基本信息发生变更的，应当自变更之日起**30 日内**向主管税务机关报送该表。

税务师事务所、会计师事务所、律师事务所应当于完成专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查业务的次年 3 月 31 日前，向主管税务机关报送《专项业务报告要素信息采集表》。

涉税专业服务机构应于**每年 3 月 31 日前**，以**年度报告形式**，向税务机关报送《年度涉税专业服务总体情况表》，报送从事涉税专业服务的总体情况。

【考点五】涉税专业服务规范（★★）

（一）基本准则

1.基本遵循

（1）涉税专业服务机构及其涉税服务人员应当拥护中国共产党领导，坚持正确政治方向，按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件从事涉税专业服务，接受税务机关行政监管和相关行业协会自律监管。

（2）涉税专业服务机构应当按照规定向税务机关报送机构基本信息及其涉税服务人员的身份信息和执业资质信息，以真实身份开展涉税专业服务，诚实守信、正直自律、勤勉尽责，遵守职业道德，维护行业形象。

（3）从事涉税专业服务应当遵循独立、客观、公正、规范原则，建立质量管理制度和风险控制机制，保障执业质量，降低执业风险。

2.基本程序

（1）涉税专业服务的业务承接和实施程序主要包括：业务环境评估、承接条件判断、服务协议签订、业务人员确定、业务计划编制、资料收集评估、法律法规适用、业务成果形成、业务成果复核、业务成果交付、业务记录形成、业务档案归集等。

【注】**专业税务顾问、税务合规计划、涉税鉴证、纳税情况审查专项业务应当实施两级以上复核。**

（2）涉税专业服务机构应当建立业务记录制度，记录执业过程并形成工作底稿；整理业务协议、业务成果、工作底稿等相关资料，于业务完成后 **60 日内**形成电子或纸质的业务档案，并保证档案的真实、完整；建立档案管理制度，保障电子或纸质档案安全，按照法律法规规定合理确定档案保管期限，最低**不少于 10 年**。

（3）除特殊情况外，未经委托人同意，涉税专业服务机构不得向任何第三方提供业务档案。

【考点六】税务师事务所质量控制（★）

1.税务师事务所质量控制目标。

质量控制的目标是合理保证税务师事务所及其涉税服务人员按照法律法规和涉税服务业务规范提供涉税专业服务,服务过程满足业务约定书需要，服务成果维护国家税收利益和纳税人合法权益,税务师事务所信用评价达到监管部门的要求。为实现质量控制目标，税务师事务所应当根据本机构的自身规模和业务特征建立质量控制制度，形成以业务质量控制为核心的全面质量控制体系。

2.税务师事务所质量控制制度。

（1）质量控制涉及要素：

①质量控制组织机构；

②职业道德要求；

③与质量有关的人力资源政策；

④业务承接与保持环节的质量控制制度；

⑤业务委派环节的质量控制制度；

⑥业务实施过程中的质量控制制度；

⑦业务工作底稿及档案管理制度

（2）制定质量制度遵循的原则

①全面性原则；

②重要性原则；

③制衡性原则；

④适用性原则；

⑤成本效益原则

3.税务师事务所质量控制的一般要求。

（1）质量控制责任

①税务师事务所所长对质量控制负有管理责任，具体包括：制定执业质量控制制度；建立与质量、风险控制相适应的管理组织结构；选定项目负责人。

②税务师事务所的管理层，不仅是质量控制制度的制定者，而且是质量控制的执行、培训者。

③项目负责人和其他成员。税务师事务所和项目负责人对服务成果的质量承担最终责任；项目其他成员为其完成的工作质量承担责任。

（2）职业道德规范

独立性是税务师职业道德的重要内容。税务师事务所制定有关独立性制度时应当：

①覆盖所有的涉税服务人员和业务流程；

②针对本机构内不同业务板块之间关系、同一客户提供不同业务类型服务等事项制定独立性政策；

③根据本事务所的情况,列举威胁本事务所独立性的具体情形和应采取的对应措施;

④要求需要保持**独立性**的人员，**每年至少一次**向本机构提供遵守独立性政策和程序的**书面确认函**。

（3）人力资源

税务师事务所制定的人力资源管理制度应当考虑业务质量对人员素质、专业胜任能力的要求；在业绩评价、薪酬、晋升制度中应当将**业务质量**作为重要参考指标。